

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{va} Asamblea
Legislativa1^{ra} Sesión
Ordinaria**SENADO DE PUERTO RICO**

**Nombramiento de la
Licenciada Paola N. García Mercado
como Fiscal Auxiliar I
del Departamento de Justicia de Puerto Rico**

INFORME 0193

23 de junio de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobada el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la licenciada Paola N. García Mercado, recomendando su nominación como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

El pasado 3 de junio de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón, sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico la nominación de la Lcda. Paola N. García Mercado como Fiscal Auxiliar I.

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia", y el Plan de Reorganización Núm. 5 de 27 de diciembre de 2011 crea

g

0193

en el Departamento de Justicia los cargos de los Fiscales Auxiliares I, quienes serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

La persona nombrada para ocupar un cargo de Fiscal Auxiliar I debe ser un abogado o una abogada admitido(a) al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que goce de buena reputación moral, intelectual y profesional, según lo determina la autoridad nominadora y, además, deberá tener por lo menos dos (2) años de experiencia profesional, como abogado(a).

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06 de 27 de enero de 2025, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación de la designada.

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La Lcda. Paola N. García Mercado nació en el Municipio de Mayagüez. Actualmente reside en el municipio de Caguas.

La licenciada García Mercado, para el año 2018, obtuvo un Bachillerato en Criminología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Luego, para el año 2021, obtuvo el grado de *Juris Doctor* de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Del historial profesional de la nominada se desprende que desde agosto del año 2022 y hasta enero del 2024 fungió como Oficial Jurídico en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. A partir de esta fecha y hasta el presente se desempeña como Abogada, con designación de Fiscal Especial del Departamento de Justicia, destacada en la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores en la Fiscalía de Humacao.

II. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizó una investigación a la designada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, historial personal y profesional, evaluación psicológica, análisis financiero e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Lcda. Paola García Mercado. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la licenciada García Mercado ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar I. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada.

(b) Historial y Evaluación Psicológica:

La Lcda. Paola N. García Mercado, fue objeto de una rigurosa evaluación psicológica por parte de la psiquiatra contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico. El resultado de dicha evaluación concluye que ésta posee la capacidad psicológica para ejercer el cargo al que ha sido nominada.

(c) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Lcda. Paola García Mercado, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal.



Como parte de la investigación de campo fueron entrevistados, varios funcionarios y personas particulares, en torno a la nominación, a saber:

- Hon. Juan Carlos Viera Rivera, Juez Superior
- Hon. Yumayra Serrano Murcelo, Jueza Superior
- Hon. Enid C. Rivera García, Jueza Municipal
- Lcdo. Miguel García Rodríguez, Fiscal Auxiliar IV
- Lcdo. Jaime Perea Mercado, Fiscal Auxiliar III

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente el nombramiento de la Lcda. Paola N. García Mercado como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia; y la describieron como una excelente profesional muy comprometida con el servicio público.

III. VISTA PÚBLICA

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos celebró el 23 de junio de 2025 una vista pública, en la que participaron los miembros de la comisión, quienes tuvieron la oportunidad de interrogar a la designada Fiscal Auxiliar I, Lcda. Paola N. García Mercado.

La licenciada García Mercado expuso en dicha vista pública que su experiencia como Fiscal Especial de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores en la Fiscalía de Humacao le ha dado el cimiento para asumir la responsabilidad para desempeñarse como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia; y con el interés de lograr dicho cometido, ha continuado expandiendo sus conocimientos. A su vez reiteró su compromiso de continuar sirviéndole a Puerto Rico. Esto, siempre arraigado a sus valores de una forma objetiva, con respeto a la justicia, pero sobre todas las cosas a la verdad.

IV. CONCLUSIÓN

La trayectoria académica y profesional que demuestra el expediente de la Lcda. Paola N. García Mercado demuestra tener un total compromiso con la justicia, y la sociedad en general.

El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos académicos, morales y profesionales para ejercer el cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación de la licenciada Paola N. García Mercado como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos